

Manifestação Técnica — PL nº 1840/2026

Ofício: CVL nº 925/2026 | **Órgão:** SMDE | **Data:** maio de 2026

Em atenção ao Ofício CVL nº 925/2026, referente ao PL nº 1840/2026, de autoria do Vereador Marcio Santos, que dispõe sobre a gratuidade de orçamentos e visitas técnicas prévios à contratação de serviços, esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de **nada a opor** à proposta.

O PL assegura ao consumidor o direito à elaboração gratuita de orçamento prévio e à realização de visita técnica gratuita pelas empresas prestadoras estabelecidas no Município. Veda cobrança de qualquer rubrica anterior à efetiva contratação. Admite, em caráter excepcional, cobrança quando o orçamento envolver projetos complexos com trabalho intelectual especializado, desde que informado claramente, autorizado pelo consumidor e deduzido do preço final em caso de contratação. Sanção: multa de R\$ 2.000,00 por ocorrência (IPCA-E), com reincidência em dobro e suspensão de alvará por até 30 dias. A competência municipal para suplementar normas de proteção ao consumidor está fundada no art. 30, II, da CF/1988 (BRASIL. "Constituição Federal", Senado Federal, 1988).

A medida codifica em norma municipal entendimento já consolidado na defesa do consumidor brasileira — o Procon, em diversos estados, considera o orçamento prévio obrigatório, gratuito e discriminado (PROCON-SC. "Direito ao Orçamento Prévio", Procon-SC, s.d.). O efeito sobre o consumidor é positivo: reduz fricção contratual e estimula a comparação entre prestadores. A experiência europeia corrobora o sentido da medida: a Diretiva 2011/83/UE exige que, antes de qualquer contrato de serviços, o fornecedor preste informação pré-contratual completa sobre preços, incluindo estimativas e encargos adicionais, como condição de vinculabilidade do contrato (EUROPEAN PARLIAMENT. "Directive 2011/83/EU on consumer rights", European Union, 2011). Para os prestadores, em especial microempreendedores, a vedação tende a produzir embutimento do custo no preço final ou migração para modelos digitais de pré-orçamento; a salvaguarda para projetos complexos evita expropriação do trabalho intelectual personalizado.

Nesse sentido, o PL 1840/2026 codifica prática já exigível por via administrativa, dotando o Município de instrumento sancionador específico. Esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de **nada a opor** ao PL nº 1840/2026.